

Yenilənmə tarixi: 01.08.26.

DQ 8-ci maddə – Dövlət orqanlarının kateqoriyası

Dövlət orqanları onların **statusu, iyerarxiyası və yurisdiksiyası** (ölkə, regional və yerli səviyyədə) nəzərə alınmaqla aşağıdakı kateqoriyalar üzrə təsnifatlaşdırılır.

Dövlət orqanları **6 kateqoriya** üzrə təsnifatlaşdırılır.

Kateqoriya	Dövlət orqanının adı	Əsas səlahiyyətləri müəyyən olunur
Ali kateqoriya dövlət orqanları (qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinin ən yüksək dövlət orqanları)	Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Azərbaycan dövlətinin başçısının icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqan (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti) Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən digər orqanlar: ✓ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi ✓ Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti ✓ Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurası katibinin xidməti ✓ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Protokol Xidməti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya Məhkəməsi (Ali konstitusiyaya ədalət mühakiməsi səlahiyyətlərini həyata keçirən orqan) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi (ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin icraatına aid edilən işlər üzrə ali məhkəmə orqanı)	Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsinin III hissəsinə əsasən
1-ci kateqoriya dövlət orqanları	Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi	- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, - habelə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya qanunları

	4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti) 5. Məhkəmə-Hüquq Şurasının Aparatı 6. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) Aparatı 7. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 8. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının (Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinin) aparatları PH MANSON	3. və Azərbaycan Respublikasının qanunları və ya Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 113-cü maddəsi
2-ci kateqoriya dövlət orqanları	1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Prokurorluğu 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərində Daimi Nümayəndəliyi 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) Aparatı PADO 5. Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu 6. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri 7. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Katibliyi 8. Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının Katibliyi 9. Azərbaycan Respublikasının Media və Yayım Şurasının Aparatı 10. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları: 1) Azərbaycan Respublikasının nazirliklərindən başqa digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 2) Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına bərabər tutulan orqanlar ➤ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası ➤ Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın Katibliyi 3) Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 11. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının (Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinin) yanında yaradılan, rəhbəri və rəhbərinin müavinləri	1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunları 3. Azərbaycan Respublikasının qanunları 4. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 113-cü maddəsi

	müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti) tərəfindən vəzifəyə <u>təyin və vəzifədən azad edilən</u> dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri Qeyd: Azərbaycan Respublikasının nazirliklərindən başqa digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları dedikdə nəzərdə tutulur: ✓ Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinin strukturuna daxil olmayan müstəqil agentliklər, xidmətlər və komitələr ✓ Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Məsələn: DTX, DSX, AQTA, DGK, XKX və s.	
3-cü kateqoriya dövlət orqanları	1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatı 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları) 3. Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə ticarət nümayəndələrinin aparatları 4. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) regional mərkəzləri 5. Ağır cinayətlər məhkəmələri 6. İnzibati məhkəmələr 7. Kommersiya məhkəmələri 8. Hərbi məhkəmələr HAKİ 9. Bakı şəhər prokurorluğu 10. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri (Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri)	1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113-cü maddəsi 2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddəsi 3. qanunla

	Qeyd: Azərbaycan Respublikasının dövlət agentlikləri və dövlət xidmətlərinin adını əzbərləmək lazım deyil. 2-ci kateqoriyadır: - Müstəqil olanı (yəni nazirliyin strukturuna daxil olmayanı) - Nazirliyin yanında yaradılsa da, rəhbərini və müavinini AR-nın Prezidenti təyin edən 3-cü kateqoriyadır: - Nazirliyin yanında yaradılsa da, rəhbərini və ya müavinini AR-nın Prezidenti təyin etməyən - Nazirlikdən başqa digər mərkəzi icra hamiyyətinin yanında yaradılan Biz haradan bilək Prezidentin təyin edib-etmədiyini? Test imtahanı üçün bilməyimiz də lazım deyil. Qısaca yadda saxlayaq ki, müstəqil olanlar və adında “təyin edilən” sözü olanlar 2-ci kateqoriya, digərləri isə 3-cü kateqoriyadır.	
4-cü kateqoriya dövlət orqanları	- rayon (şəhər) məhkəmələri - rayon (şəhər) prokurorluqları - rayon (şəhər) hərbi prokurorluqları - müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (yerli icra hakimiyyəti orqanları) - müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanlar: - Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanlar - Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri - Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında olan orqanlar - müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri (Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri)	- Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113-cü maddəsi - Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 120-ci maddəsi - Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddəsi - qanunla

	Qeyd: 5-in "a" yarım bəndinə misal ✓ Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Aqrar İnkişaf Mərkəzləri ✓ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində "ASAN xidmət" mərkəzləri Qeyd: 6-cı bəndə misal ✓ Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Regional bölmələri ✓ Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Regional bölmələri ✓ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə idarələri	
5-ci kateqoriya dövlət orqanları	1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri (yerli icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri) 2. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan orqanlar (yerli icra hakimiyyəti başçılarının yanında olan orqanlar) 3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin yerli bölmələri (Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin yerli bölmələri) 4. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələri (Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələri)	1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113-cü maddəsi 2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddəsi

	Qeyd: 1 və 2-ci bəndə misal - Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 3 sayılı Səhə Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi - Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Tovuz Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi	
--	--	--

Qeyd:

1. ARK 113-cü maddəsi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları
2. ARK 120-ci maddəsi – Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktları
3. ARK 124-cü maddəsi – Yerlərdə icra hakimiyyəti